孙水公园水上乐园“7•4”一般淹溺事故调查报告

发布时间：2024-11-20 09:51 浏览量：75 【字体： 大 中 小】

2024年7月4日17时22分许，由娄底市华志娱乐有限公司租赁并运营的孙水公园水上乐园游泳池发生一起淹溺事故，造成1名未成年人（7岁）经抢救无效死亡，直接经济损失104.5万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《湖南省生产安全事故调查处理办法》（湘政发〔2022〕9号）等法律法规，经娄底市人民政府批准，成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市文旅广体局、市城管综合执法局、市教育局、市民政局、市总工会、娄星区人民政府为成员单位的事故调查组，同时邀请市纪委监委派员参加，对该起事故进行提级调查。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过现场勘察、询问谈话、调查取证，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，明确了事故责任，提出了对相关责任者和责任单位的处理建议和事故防范措施建议。

经调查认定，孙水公园水上乐园“7·4”一般淹溺事故是一起因娄底市华志娱乐有限公司未取得孙水公园水上乐园《高危险性体育项目许可证》擅自开放，且救生员配备不足，未能及时发现并阻止游客翻越护栏进入游泳区，观察及施救不及时导致该名未成年人溺水身亡的一般生产安全责任事故。

一、事故有关单位基本情况

（一）事故发生单位：娄底市华志娱乐有限公司（以下简称：娄底华志公司）

该公司成立于2023年6月26日，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人肖*华，注册资本502万人民币，注册地址娄星区花山街道娄星南路与涟滨西街交叉处0004幢2-099室，经营范围：高危险性体育运动（游泳）；体育健康服务；体育场地设施工程施工；体育用品及

器材批发；体育用品设备出租；体育赛事策划；体育用品及器材零售；体育场地设施经营等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2023年7月20日，该公司与娄底市孙水公园服务中心签订《娄底市经营性国有资产租赁合同》，租赁孙水公园内（月湖水域）场地1400平方米，用于建设并运营孙水公园水上乐园项目。租期为2023年7月20日至2030年7月19日。

该公司运营的孙水公园水上乐园，由肖*华夫妇及女儿负责管理，聘请数名救生员和临时工，运营时间从14时至20时左右。事发时该公司未取得《高危险性体育项目（游泳）经营许可证》。

（二）娄底市孙水公园服务中心（以下简称：孙水公园服务中心）

该中心是娄底市城市管理和综合执法局（以下简称：市城管局）下辖正科级公益一类事业单位，负责孙水公园的日常管理及相关工作。

该中心设主任1名，副主任2名，内设综合室、财务室、经营室、园容室、安保室等部门。其中，经营室负责公园内经营项目相关工作，负责项目施工建设、设备、安全人员资质及配备的监管、物业设施维护等工作；安保室负责园区安全生产及消防安全工作，负责市容秩序、车辆秩序、防溺水巡查劝导等工作。

2024年6月19日，该中心主任因职务调整调离该中心，截至事发时，该中心工作由副主任蒋*东暂时主持。

（三）娄底市文化市场综合行政执法支队（以下简称：市文执支队）

该支队是由娄底市文化旅游广电体育局（以下简称：市文旅广体局）管理的副处级公益一类事业单位，负责依法行使法律、法规、规章赋予的文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场等领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能；负责市本级、娄星区、娄底经济技术开发区辖区内文化市场违法案件的查处。

该支队下设有正科级体育文物执法大队，负责体育、文物、社会艺术等方面的行政执法工作。体育文物执法大队现有执法人员3名，其中大队长1名、副大队长1名、执法队员1名。

二、孙水公园水上乐园基本情况及运营管理情况

（一）孙水公园水上乐园基本情况（以下简称：水上乐园）

该乐园涉水区域呈类似椭圆形状，分东、西两个部分，中间用不锈钢护栏（以戏水区底面为基准，高度1.3米）进行分隔，两个部分共用一套水循环系统。

东侧部分为游泳区，水面面积约950平方米，设置有6个救生观察台，池底部为平底，满水水深1.2米，该部分属于高危险性体育项目（游泳）范畴，需办理《经营高危险性体育项目（游泳）经营许可证》。西侧部分为戏水区，戏水区底面高于游泳区底面0.9米，满水水深0.3米，该部分不属于高危险性体育项目（游泳）范畴。

该乐园总共设置有9个救生观察台，其中戏水区3个、游泳区6个（详见图1）。根据《湖南省公共游泳场所管理办法》规定，该游泳区在开放时，在岗且具备资格证书救生员数量应不少于6人，同时根据实际情况配备安全巡查人员。

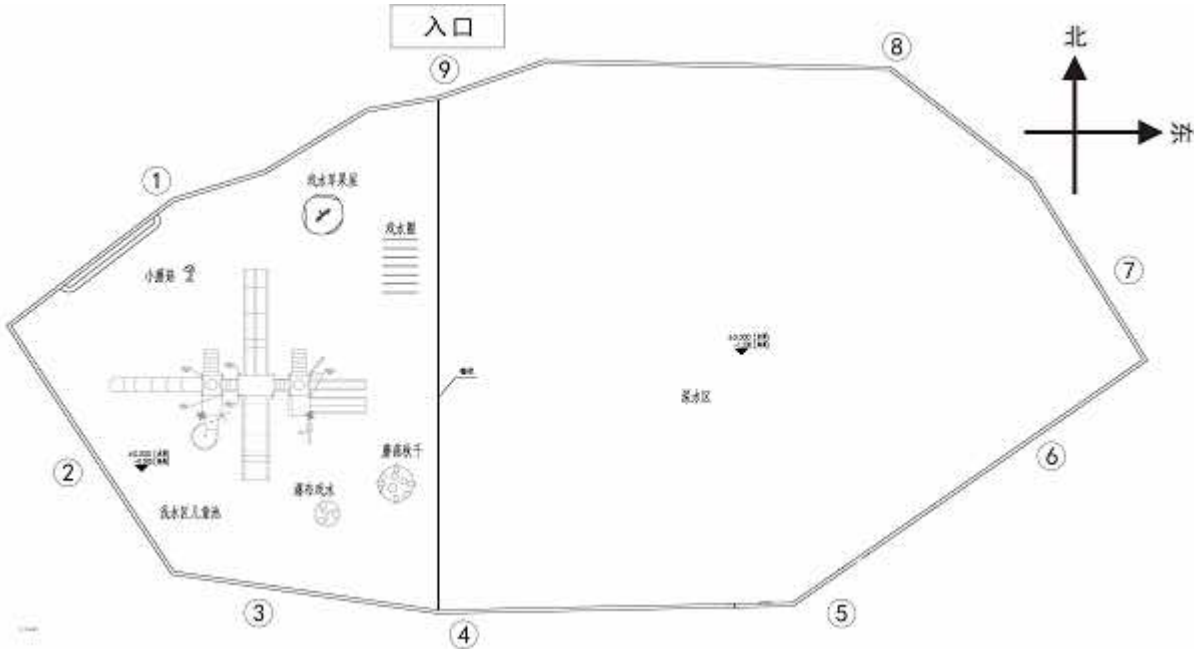


图1：水上乐园及救生观察台示意图

（二）水上乐园相关资格证照办理情况

2024年6月28日，娄底华志公司向市文旅广体局提交《经营高危险性体育项目（游泳）申请报告》申请办理该乐园《高危险性体育项目（游泳）经营许可证》。申请材料中提供6名游泳救生员资格证书复印件，分别是：高*、杨*毅、付*宇、李*源、周*、杨*峰。

7月4日上午，市文旅广体局驻政务中心首席代表贺*妹、政策法规科（行政审批科）科长刘*文以及群众体育科科长王*飞到该乐园进行现场勘察时，发现该乐园公示的救生员信息与申请材料中提供的救生员信息仅有2人“人证相符”，未通过现场验证，要求补充修改后重新递交“人证合一”资料。

（三）水上乐园运营情况

2024年6月下旬，娄底华志公司向社会发放水上乐园免费体验卡700余张。

7月3日下午，该园首次对外开放试营业并允许游客持免费体验卡入园游玩戏水。当日17时许，市文执支队体育文物执法大队到该园进行执法检查，现场发现该园未取得《经营高危险性体育项目（游泳）经营许可证》且未聘请持证救生员，执法人员对该园下发《责令改正通知书》，责令该乐园立即改正经营高危险性体育项目（游泳）行为，立即清场、停业。

7月4日下午，该园继续对外开放试营业，经查看监控视频，该园游泳区内多达数十人次下水游玩，且未见工作人员对进入游泳区游客进行劝阻及劝离。

（四）事发当日工作人员安排情况

7月4日下午水上乐园开放时共有9人在该园开展工作，分别是：娄底华志公司法定代表人肖*华负责全盘工作；肖*华妻子刘*鸣及其女儿肖*欣负责商店销售及后勤保障；另临时聘请杨*毅、付*宇、宋*、夏*楠、杨*欣（未成年人、16岁）、刘*（未成年人、17岁）等6人到该园从事救生及安全观察工作（其中杨*毅、付*宇、宋*、夏*楠4人有救生员资格证，杨*欣和刘*2人系临时来该园当暑期工，无救生员资格证）。

上述从事救生及安全观察工作的6人分散在该园戏水区和游泳区周边观察，除杨*毅在入口处，其余5人按照2号、3号、5号、7号、9号观察位依次轮换（其中4号位没有安排人员），每10分钟按逆时针顺序调整到相邻岗位。

事发时，刘*在2号观察位，杨*欣在3号观察位，宋*在5号观察位，付*宇在7号观察位，夏*楠在9号观察位。事故发生地点位于游泳区西南角区域，处于3号观察位和4号观察位之间。

三、事故发生经过和应急救援处置情况

（一）事故发生经过（依据监控视频显示时间，监控视频显示时间与北京时间基本一致，以下均同）

7月14日16时34分，严*力带领二儿子严*曦（12岁，身高1.4米）及小儿子严*君（死者，7岁，身高1.2米）共三人到达水上乐园入口处，严*曦及严*君两人在入口北面凉亭脱掉上衣，准备入园；

16时35分50秒，严*曦及严*君持体验券从入口处检票入园。严*力未陪同进入园内，独自回到入口北面凉亭等待；

16时36分至17时21分期间，严*君一直在浅水区游玩；

17时21分51秒，严*君从戏水区东南角区域开始攀爬护栏，攀爬过程中，坐于3号观察位附近（相距5米）的杨*欣并未发现并制止严*君的攀爬行为；

17时22分36秒，严*君翻跃护栏后落入游泳区，当即进入溺水状态；

17时24分27秒，严*君在水中没有动静。

至此，事故已发生。

（二）事故救援处置情况

17时26分15秒，戏水区一玩水的小孩走到刘*跟前告知其游泳区里面有个小孩不对劲，刘*起身朝游泳区方向看一眼后，又继续返回座位坐下观察；

17时27分01秒，刘*再次起身朝游泳区走去，达到杨*欣岗位后继续观察水中情况；

17时27分40秒，杨*欣和刘*发现水面异常，随后脱衣下水查看；

17时28分41秒，两人达到严*君身边后将其抱离水面，同时向其他救生员进行呼救；

17时29分05秒，两人把严*君抱到泳池岸边，立即对其进行心肺复苏，随后其他救生员及肖*华陆续赶到现场进行施救，期间肖*华拨打了120。

17时44分10秒，120急救中心医护人员到达现场并继续进行施救；

18时整，严*君由现场转送至娄星区人民医院继续抢救，最终经抢救无效，于19时47分宣布死亡。

至此，应急救援结束。

（三）事故信息报告情况

17时41分，肖*华电话联系孙水公园服务中心经营室主任肖*，请其打开公园西侧消防通道，并告知水上乐园有人溺水。

20时35分，孙水公园服务中心得知严*君抢救无效死亡后，向娄底市应急管理局指挥中心电话报告事故情况。

经评估认定，相关单位事故信息报告符合规定。

四、人员伤亡、直接经济损失及善后处理情况

事故共造成1人死亡。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，核定事故造成的直接经济损失为104.5万元。

7月6日，经市城管综合执法局组织多方调解，严*君监护人与娄底华志公司负责人签订调解协议，娄底华志公司赔偿监护人97万元，严*君遗体于当晚在娄底市殡仪馆火化。本次事故未出现影响稳定因素，未引发网络舆情。

五、事故原因

（一）直接原因

1. 严*君独自翻越栏杆进入游泳区不幸溺亡。

2. 水上乐园未取得《高危险性体育项目（游泳）经营许可证》擅自开放游泳区，事发点就近的工作人员观察劝阻及施救不及时。

（二）间接原因

1. 娄底华志公司运营的水上乐园在事发当天试营业过程中安排的救生员数量不足，且安排在事发地点的工作人员未尽职尽责。

2. 现场监护人严*力未按照《湖南省公共游泳场所管理办法》第二十三条第三项之规定对被监护人（身高1.2米）监护到位。

六、有关单位及监护人履职情况

（一）娄底华志公司

经调查，2023年7月20日，娄底市孙水公园服务中心与该公司签订的《娄底市经营性国有资产租赁合同》中，明确要求该公司必须办理《高危险性体育项目（游泳）经营许可证》。该公司于6月28日首次向市文旅广体局提交《经营高危险性体育项目（游泳）申请报告》后，于7月3日对外开放试营业，截至7月4日事发时，该公司未取得该乐园的《高危险性体育项目（游泳）许可证》；

经调查，该乐园在对外开放营业前，未对其聘请的工作人员（含救生员在内）进行安全教育培训。根据该乐园救生观察台的布局和规划，该乐园开放时至少需要9名履行救生员职责的工作人员在岗，但该乐园对外开放营业的两天内，每天仅安排6名工作人员在岗履行救生员职责，其中7月3日仅有3名持证救生员，7月4日仅有4名持证救生员；

经调查，7月4日17时22分许，就坐在3号观察位的杨*欣正好面向严*君攀爬位置，且两人中间没有遮挡物，但杨*欣未能发现并制止严*君的攀爬行为；17时26分许，戏水区一玩水的小孩走到就坐于2号观察位刘*跟前，告知其“游泳区里面有个小孩不对劲”，但刘*仅起身查看一眼后，又继续返回座位坐下，未能正确履行救生员的基本职责。

经调查，7月3日下午，该公司主要负责人肖*华现场确认签收了市文执支队体育文物执法大队对该园下发的《责令改正通知书》，要求该公司在未取得《高危险性体育项目（游泳）许可证》的情况下暂停营业，但其并未按要求整改落实。7月4日继续开放营业并默许游客进入游泳区游玩。

经调查认定，该公司未取得《高危险性体育项目（游泳）经营许可证》且未按照行业监管部门行政执法整改要求擅自开放游泳区；该公司法定代表人未落实企业安全主体责任，对现场安全管理不到位，救生员数量不符合《湖南省公共游泳场所管理办法》的最低要求，聘请未取得游泳救生员职业资格证且不具备工作经验的未成年人从事救生员工作。

（二）孙水公园服务中心

经调查，根据该中心与娄底华志公司签订的《娄底市经营性国有资产租赁合同》内容，该中心知晓水上乐园经营项目必须办理《高危险性体育项目（游泳）经营许可证》，且明确要求娄底华志公司办理相关证照，相关工作由该中心经营室负责具体管理和落实。

经调查，7月3日下午，经营室负责人肖*、杜*两人在对孙水公园巡查过程中已发现水上乐园对外开放进行营业的行为，同时在水上乐园内遇到市文执支队体育文物执法大队执法人员对该乐园进行执法检查，对体育文物执法大队执法人员现场向该乐园出具的《责令改正通知书》及内容知情，虽现场已口头要求该水上乐园停业，但其并未采取相应的管理措施，相关情况也未向该中心领导进行汇报；7月4日下午未继续去水上乐园查看其经营情况。

经调查认定，该中心对孙水公园水上乐园未取得有关行政许可擅自开放经营的情形漏管失控，履行对园区经营项目管理工作职责不到位。

（三）市文执支队体育文物执法大队

经调查，该大队负责体育、文物、社会艺术等方面的行政执法工作，行使上述行业内的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制、“打非治违”等职能。

7月3日17时许，该大队到水上乐园开展执法检查，发现该园游泳区未取得《高危险性体育项目（游泳）经营许可证》就允许游客下水，存在在岗在位救生员数量不足等情况。该大队执法人员依据《中华人民共和国体育法》《高危险性体育项目经营管理办法》的规定对该园现场下达《责令改正通知书》，责令该乐园立即改正“经营高危险性体育项目（游泳）”行为，责令该乐园在7月5日18时00分前作出整改，并立即清场、停业，但现场未采取有效措施落实“立即清场、停业”的要求，未从根本上防止该园在事发当日擅自继续对外营业。

经调查认定，该大队虽已对孙水公园水上乐园下发《责令改正通知书》，履行了其执法检查职责，但未有效落实“立即清场、停业”措施，该园发生淹溺事故死亡1人。

（四）严*力（溺水者监护人）

经调查，7月4日下午该监护人带领两名小孩到水上乐园游玩期间，该园并未对其个人进入园内设置门槛，其可免费自由进出园内，但其并未陪同两名小孩进入园内，独自回到入口处北面凉亭等待，未履行其监护人职责。

经调查认定，严*力未按照《湖南省公共游泳场所管理办法》之要求尽到其对小孩的监护义务和责任。

七、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

对1家责任单位、1名责任人员给予行政处罚；对3名公职人员给予党纪政务处分,2家相关单位做出书面检查。

八、事故防范和整改措施建议

（一）认真落实企业安全生产主体责任。娄底华志公司要深刻汲取事故教训，树立安全生产理念、强化安全生产意识，敬畏生命、敬畏法律，严格依法依规经营企业；要完善各项安全生产制度，细化安全管理责任，加强安全教育培训，切实提高安全风险识别能力和处置能力；要加强现场安全管理，落实救生员持证上岗规定，强化安全保障。

（二）强化安全监管责任意识。本次事故已经是近三年内发生在我市正规游泳场所的第三起淹溺事故，说明我市游泳经营场所面临的安全问题依然存在，形势依然严峻。市城管综合执法局要进一步提高安全生产“底线”和“红线”意识，强化安全监管责任意识，采取有效措施，确保所管所辖游泳场所平安稳定。市文旅广体局要进一步加强对高危险性体育项目的安全监管，细化安全监管手段；要加强对本行业本系统从业人员的安全生产法律法规和业务技能知识的教育培训，从根本上夯实本行业本系统安全基础，提高安全生产水平。

（三）进一步加大预防中小学生防溺水工作力度。2024年7月1日起施行的《湖南省预防中小学生溺水若干规定》，要求全省各级各部门要遵循多方参与、标本兼治的原则，实行政府领导、家校联动、社会参与、部门协作的联防联控机制，共同做好预防中小学生溺水工作。市文旅广体局和市城管综合执法局要按照上述《规定》有关要求，建立园区内游泳场所防溺水工作沟通协调机制，加强宣传和管理，杜绝公园内游泳场所类似事故再次发生。

信息来源：娄底市应急管理局

【 关闭窗口 】

扫码浏览